

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2258/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย
นาย วิรัตน์ วิลัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

คำให้การในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อย แม้จำเลยจะรับสารภาพ โดยมีภาพจำเลย และมีข้อความระบุว่าจำเลยกับ อ. ช่วยกันขุดดินนำวิทยุเทปของกลางไปฝังดินไว้ก็ตามก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเท่านั้น ไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะนำมารับฟังประกอบคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เพื่อให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,335, 357 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2525 มาตรา 11

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลย กระทำความผิดฐานรับของโจรตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มีแต่คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยและนายอื่นคำกับคำให้การ ในชั้นสอบสวนของนายหลั่น นางบุญหล้า จันทรดีะ สองสามีภรรยาซึ่งมีใจความ ทำนองเดียวกันว่า เมื่อจำเลยรู้ว่านายอื่นคำลักวิฑูรเทพมาแล้ว จำเลยเป็นผู้แนะนำให้ นำไปฝังดินไว้ นายอื่นคำกับจำเลยจึงได้ช่วยกันเอากระดาษหนังสือพิมพ์ห่อวิฑูร เทพและหุ้มด้วยถุงพลาสติกและนำไปฝังไว้ในดิน คำให้การในชั้นจับกุมและชั้น สอบสวนดังกล่าวเป็นพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อย ทั้งบุคคลทั้งสี่ดังกล่าวมาเบิกความ เป็นพยานว่าจำเลยไม่ได้รู้เห็นในการที่นายอื่นคำนำวิฑูรเทพไปฝังดินไว้ส่วนภาพถ่าย จำเลยตามภาพถ่ายหมายเลข จ.3 และบันทึกการนำตัวผู้ต้องหาซึ่งที่เกิดเหตุประกอบคำ รับสารภาพตามเอกสารหมายเลข จ.8 นั้น แม้จะมีภาพจำเลยและมีข้อความระบุว่าจำเลย กับนายอื่นคำช่วยกันขุดดินนำวิฑูรเทพของกลางไปฝังดินไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเท่านั้น ไม่ใช่พยานหลัก ฐานที่จะนำมารับฟังประกอบคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนให้ เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องดังนั้นลำพังแต่คำให้การรับสารภาพใน ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยและนายอื่นคำกับคำให้การในชั้นสอบสวนของ

นายหลั่นและนางบุญหล้าจึงไม่พอที่จะรับฟังว่าจำเลยได้ช่วยนายอินคำซ่อนเร้นหรือ
รับไว้ซึ่งวิทยุเทปของผู้เสียหายอันจะเป็นความผิดฐานรับของโจรตามที่โจทก์ฟ้อง...

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>